

摘要：

从欧洲LME浪潮到美国联邦法院，信贷市场的保护机制正遭遇前所未有的双线冲击。Altice将Apollo、BlackRock等债权人告上法庭，指控其合作协议构成“非法卡特尔”——一旦胜诉，贷款方协调自保的核心工具将被釜底抽薪，欧洲借款方亦将获得效仿的法律蓝本。Dimon那句“看到一只蟑螂，背后往往还有更多”的警告，正在成真。

信贷市场的保护机制正在两个大洲同步瓦解。摩根大通首席执行官Jamie Dimon去年曾警告，信贷市场出现的问题不会是孤立事件——“看到一只蟑螂，背后往往还有更多”。如今，这一判断正在欧洲得到印证。

据英国《金融时报》周二报道，随着Altice、Ardagh、Victoria等一批欧洲高知名度借款方相继发起“负债管理操作”（LME），欧洲信贷市场的脆弱性已无从掩盖。

更值得关注的是，Altice旗下美国业务Altice USA近期将Apollo、Ares、BlackRock等主要债权人告上纽约联邦法院，指控其合作协议构成“非法卡特尔”。这一诉讼若获胜，将从根本上削弱贷款方协调自保的能力，并可能为欧洲借款方提供效仿的法律蓝本。

对投资者而言，这意味着信贷文件的法律条款已从技术细节升格为核心风险变量。在贷款协议保护性条款日益宽松的市场环境下，谁能读懂文件、谁就掌握主动。

欧洲LME浪潮：借款方攻势全面升级

过去两年，欧洲信贷市场经历了一轮密集的LME冲击。Altice France、Altice International、玻璃包装巨头Ardagh、英国地板制造商Victoria、瑞士自动售货机运营商Selecta以及荷兰内衣零售商Hunkemöller，均在2023年至2025年间相继启动负债管理操作。

LME的本质，是借款方通过法律与财务工程手段重组资产负债表——将有价值的资产转移至债权人索赔范围之外，或以新债置换旧债、绕开原有条款约束，迫使贷款方接受“折减”（haircut），而非在到期时按面值收回本金。

这一现象的根源，在于2008年金融危机后借款方逐步积累的谈判优势——管理层和企业所有者利用议价能力，在贷款协议中争取到越来越宽松的条款保护，而贷款方则在竞争压力下一再让步。

面对借款方的攻势，贷款方自2023年起开始反击，主要武器包括两类：一是在合同中加入“阻断条款”（blocker provisions），明确禁止特定类型的LME交易；二是签订“合作协议”（co-operation agreements），通过贷款方之间的协调机制，防止借款方各个击破。这两类工具的组合被证明颇具成效——但也正因如此，引发了借款方的强力反弹。

Altice诉讼：一场可能改写规则的法律战

Altice集团亿万富翁所有者Patrick Drahi的最新动作，将这场博弈推向新的烈度。据英国《金融时报》报道，Drahi说服摩根大通为Altice USA（旗下Optimum Communications业务）提供再融资贷款，以此解除原有的严格贷款人保护条款，并释放出部分有价值资产——这是应对该集团260亿美元债务堆的关键一步。摩根大通提供的新贷款中，明确写入了反合作协议条款，且该条款对摩根大通后续可能转让贷款的任何受让方同样具有约束力。



Drahi并未就此止步。Altice USA随即在纽约联邦法院对包括Apollo、Ares、BlackRock在内的主要债权人提起诉讼，指控其合作协议构成将公司排斥于美国杠杆融资市场之外的“非法卡特尔”。

这一诉讼的潜在影响远超Altice一案本身。若法院裁定合作协议具有反竞争性，贷款方协调自保的核心工具将被釜底抽薪，借款方推进LME的阻力将大幅降低。更值得警惕的是，一旦Altice在美国胜诉，欧洲发行人极可能将同样的法律论据引入本地司法体系，进一步侵蚀欧洲贷款方的防御空间。即便此次诉讼以Altice败诉告终，借款方也已展示出将反合作条款写入新贷款文件的意愿，这一趋势难以逆转。

正如Fox Legal Training创始人Sabrina Fox所指出的，贷款人保护机制的弱化已不可逆地改变了信贷市场格局。在这场没有终点的博弈中，真正占据优势的，是那些能够精准解读法律文件的人——以及当初起草那些宽松条款的律师。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时0元领

* 同一用户免费领取一次

扫码
免费领取



限免

34

收藏

分享到:  

写评论

请发表您的评论

表情

图片

发布评论